

**PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 4021,
EN SUS ARTÍCULOS 3.1.1 Y 4.1.2**

VISTO:

Las parcelas cuya designación Catastral es 42 – 02 - 053 lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con frentes sobre calle Presidente Perón y Costa del Río San Antonio y 39 -02 - 065 lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con frente sobre Avda. Costanera y Avda. San Martín

Y CONSIDERANDO:

Que el permanente asentamiento poblacional con factores de ocupación de baja densidad ha generado el crecimiento en extensión de la ciudad y la ocupación territorial en torno al Lago y en ambos márgenes del río San Antonio hasta alcanzar la conurbación con localidades linderas, por medio del loteo tradicional, con valores mínimos de parcelas.

Que dicho crecimiento urbano residencial se hizo de acuerdo a la normativa vigente que autoriza el desmembramiento de grandes superficies existentes, aún dentro de la trama urbana consolidada, las cuales se lotean en unidades residenciales de dimensiones pequeñas.

Que dentro de la estructura urbana así desarrollada han permanecido sin ser desmembradas muy pocas fracciones de gran superficie entre las que se encuentran los predios cuya designación Catastral es 42 - 02 - 053, lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 39 -02 - 065, lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Que la regulación como zona B, que actualmente es de aplicación sobre dichas áreas, resulta inapropiada para el desarrollo de proyectos de inversión que capitalicen la vocación urbana, para actividades de uso público, privado y semipúblico de tipo residencial turístico, recreativos y de servicios.

Que los predios en cuestión se encuentran implantados sobre el eje de accesibilidad Avda. San Martín – Avda. Cárcano y limitadas por el sistema Río San Antonio – Lago San Roque, a unir a través del sistema costanero de indudable valor turístico residencial.

Que el sistema Río-Lago de Villa Carlos Paz, por su importancia estratégica dentro de la Región, ha recibido la atención de la administración pública la cual ha realizado y realiza inversiones que generaron y generan un valor agregado, que debe ser capitalizada por el conjunto social.

Que resulta oportuno y conveniente para la planificación territorial participativa y la nueva estructuración propuesta, que la intervención de la Administración Municipal pueda realizarse por medio de la evaluación de propuestas arquitectónicas y de desarrollo urbano, social, económico y ambientalmente sustentable concertando con los propietarios de los predios aún no loteados las mejores alternativas a los fines enunciados.

Que la Carta Orgánica Municipal consagra Derechos, Obligaciones, Principios de Gobierno y Políticas especiales entre los que se incluyen el derecho de todos los habitantes de gozar de la Ciudad, del espacio público, de su monumentalidad, dimensión estética y de un desarrollo urbano equitativo y sustentable. (Preámbulo y Art. 26)

Que en relación a las Políticas para la Ciudad, son principios de acción y regulación: el uso racional del suelo y su adecuación a la planificación urbano ambiental, convocando a los ciudadanos e instituciones a participar en la planificación estratégica, uno de cuyos métodos prácticos, es la concertación en torno a objetivos particulares y proyectos urbanos.

Que el desarrollo urbano ambiental, tal como lo entendieron los Convencionales Municipales Constituyentes en el año 2007, fue definido a partir de la planificación participativa atendiendo las necesidades de los vecinos y la integración de las diferentes actividades en un marco de equidad social, preservando el medio ambiente, reglamentando la zonificación de la ciudad de manera tal de preservar y renovar las áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico, arqueológico, turístico y paisajístico, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo de la comunidad (Art. 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78).

Que en el marco de las Políticas de Desarrollo Económico, el Municipio coordina sus políticas públicas con la Provincia, la Nación, Organismos nacionales y/o internacionales con el claro objetivo de promover y favorecer el desarrollo económico, social y turístico, articulando su crecimiento con el entorno local y regional (art. 76 y 81).

Que son atribuciones del Concejo de Representantes establecer límites y restricciones al dominio y dictar normas en materia urbanística, edilicia y de espacios públicos entre los que se destaca el Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental, además de aprobar la celebración de convenios que el Departamento Ejecutivo acuerde con la Nación, la Provincia y entes públicos y privados (Art. 121).

Que durante los últimos años se han iniciado diversos procesos para integrar la representación pública y privada en torno a una visión compartida del desarrollo de la ciudad por medio de planes y entidades de participación.

POR ELLO

El CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL de la ciudad de Villa Carlos Paz, recomienda al Concejo de Representantes la aprobación del presente proyecto de

ORDENANZA

Artículo 1º.- Agrégase el inciso “m” al Artículo 3.1.1.-DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS, de la Ordenanza N° 4021 el que queda redactado de la siguiente manera:

m).-Áreas de Interés Ambiental sujetas a concertación (AIA):

Comprende a las parcelas cuya designación Catastral es:

39 -02 - 065 lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con frente sobre Avda. San Martín y Avda. Costanera, del lago

42 – 02 - 053 lotes 2p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con frente a Avda. Presidente Perón y futura Avda. Costanera, sobre Río San Antonio

Las planchetas catastrales de las parcelas referidas forman parte de la presente ordenanza.

Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 4.1.12 – PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN, de la Ordenanza 4021- , el que queda redactado de la siguiente manera:

4.1.12. PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN

4.1.12.1. PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA

Podrán ser aprobados a través de mecanismos de concertación entre el Estado Municipal y los propietarios, y a pedido de éstos últimos, aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.1.1 Proyectos que se localicen en terrenos de más de dos mil metros cuadrados (2.000 m²) y que sean de Interés Turístico, entendiéndose por tales a aquellos cuya función esté relacionada con el equipamiento e infraestructura destinada a Servicios Turísticos, se podrán concertar condiciones edilicias especiales, a pedido de su propietario.

4.1.12.1.2 Aquellos proyectos de edificios que, contando con previa en condiciones en el marco del Código de Edificación vigente al momento de su presentación y contando a la fecha con bases de estructura resistente o núcleos de servicios ya construidos en función del mismo, se haya visto afectado por modificaciones normativas posteriores, a fin de promover el final de obra de los mismos, y sólo en aquellos casos en que la evaluación del proyecto en cuestión y su adecuación a la nueva normativa amerite a juicio del Concejo de Representantes o del Departamento Ejecutivo su tratamiento por esta vía, pudiendo ambos Órganos de Gobierno rechazar su tratamiento sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los propietarios.

4.1.12.1.3 Todo proyecto en cuyo trámite de aprobación, la Ordenanza N° 4021 establezca la intervención del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

4.1.12.2 PROYETOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria Estado Municipal-propietario aquellos proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

4.1.12.2.1 Todo proyecto de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas de las áreas AIA determinadas en el inciso “m” del ARTÍCULO 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO EN ZONAS.

4.1.12.3.- APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

En todos los casos establecidos en los incisos 4.1.12.1 y 4.1.12.2 la autorización para la aprobación de los proyectos se otorgará por medio de una Ordenanza, con previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano-Ambiental. Una vez aprobada la Ordenanza la Dirección de Planeamiento procederá a la aprobación de planos de acuerdo a las disposiciones vigentes de presentación, trámite y a los contenidos de la Ordenanza de autorización.

4.1.12.4.- El Concejo de Representantes podrá autorizar o no la aprobación del proyecto, determinar normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecer, si correspondiera, los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado.

Artículo 3º. Derógase el Artículo 23 º de la Ordenanza N° 4021.

Artículo 4º.- En todos los casos que se cite a la Comisión Asesora del Código en la Ordenanza 4021, ésta deberá ser reemplazada en el texto normativo por la expresión “Consejo de Planificación Urbano Ambiental”.

Artículo 5º.- De forma.